劳动合同审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：建议修改后签署
- 风险主题数（聚合后）：6
- 规则级审查命中数：7
- 重大风险数量：2
- 中等风险数量：4
- 低风险数量：0
- 需要真正修改的风险数：6
- 优先处理风险：2
- 建议处理风险：4
- 可选优化数：0
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：1

审查覆盖统计

- 已覆盖：10 项
- 部分覆盖：2 项
- 缺失：1 项
- 风险条款：3 项
- 不适用：4 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：20 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

• 免除或放弃法定社会保险义务：优先处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：原文概括转嫁社保未缴责任或以材料欠缺排除法定救济；配合提交材料义务不等于用人单位当然免责。应保留法定参保缴费责任及劳动者救济，具体过错和损失另行依法核验。 重要性：概括转嫁社保责任或排除法定救济的约定可能不被支持，用人单位仍可能承担补缴及相应法律责任；劳动者依法享有的救济不因该约定当然消失。 证据包ID：EB-efc39711ece7；关键证据：[SYN-233fefeeb647d06fd3c2] 第九条 甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。乙方应及时提交参加社会保险所需材料，因乙方原因造成社会保险无法及时缴纳的责任由乙方承担。 [支持：用人单位依法办理参保并缴费]：第九条
甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。；[SYN-1135acbeda4f6865effe] 第九条 甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。乙方应及时提交参加社会保险所需材料，因乙方原因造成社会保险无法及时缴纳的责任由乙方承担。 [支持：免除或放弃法定社会保险义务]：乙方应及时提交参加社会保险所需材料，因乙方原因造成社会保险无法及时缴纳的责任由乙方承担。；[EV-da7db089fb76c8c0] 第九条 甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。乙方应及时提交参加社会保险所需材料，因乙方原因造成社会保险无法及时缴纳的责任由乙方承担。 [支持：用人单位依法办理参保并缴费]：第九条
甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。；[EV-ea2d6ebe7691ff5a] 第九条 甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。乙方应及时提交参加社会保险所需材料，因乙方原因造成社会保险无法及时缴纳的责任由乙方承担。 [支持：免除或放弃法定社会保险义务]：乙方应及时提交参加社会保险所需材料，因乙方原因造成社会保险无法及时缴纳的责任由乙方承担。

• 劳动成果与知识产权归属：优先处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：原文将成果归属作一揽子分配，未按单位任务、工作关联及物质技术条件区分职务与非职务成果。专利、作品财产权、署名等人身权及经费奖励应分别界定；仅署作者单位不等于剥夺个人署名权。 重要性：一揽子成果归属可能超出依法或有效约定可取得的权利范围，引发成果确权、收益分配及侵权争议；非职务成果及依法保留的人身权不能仅凭在职时间归单位。

证据包ID：EB-8a96c1a9c42f；关键证据：[SYN-4cccb9fe89fd5ae46f45] 第十四条 乙方必须严格保守甲方的知识产权、科技成果等有关机密、行业秘密和商业秘密等。乙方在合同期内所取得的教学、科研和管理等成果均属职务成果，在合同期内发表的论文、著作，所获得的奖励、专利、科研项目及经费须署甲方名称，即以甲方为作者单位和相应权利的享有者。 [支持：劳动成果与知识产权归属]：乙方在合同期内所取得的教学、科研和管理等成果均属职务成果，在合同期内发表的论文、著作，所获得的奖励、专利、科研项目及经费须署甲方名称，即以甲方为作者单位和相应权利的享有者。；[EV-47496893939ce2aa] 第十四条 乙方必须严格保守甲方的知识产权、科技成果等有关机密、行业秘密和商业秘密等。乙方在合同期内所取得的教学、科研和管理等成果均属职务成果，在合同期内发表的论文、著作，所获得的奖励、专利、科研项目及经费须署甲方名称，即以甲方为作者单位和相应权利的享有者。 [支持：劳动成果与知识产权归属]：乙方在合同期内所取得的教学、科研和管理等成果均属职务成果，在合同期内发表的论文、著作，所获得的奖励、专利、科研项目及经费须署甲方名称，即以甲方为作者单位和相应权利的享有者。

• 解除终止条件和程序：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。该事项被单独设为解除事由，未限定为有合法制度及事实支持的严重违纪，不等同于法定即时解除事由。；核对原岗位及另行安排工作均不能从事；仅前者不足以成立该解除权。；单独扩张解除条件；通知或代通知金不能替代不能胜任或客观情况变化的法定前提。 重要性：需核对解除终止条件和程序的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。

证据包ID：EB-7f4b519cf4d3；关键证据：[SYN-8ed6322cf60c0af82f3d] 第二十条（二）

[支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]：（二）不服从用人单位管理或拒绝参加考核的；[EV-a235b528405518d4] 第二十条（二） [支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]：（二）不服从用人单位管理或拒绝参加考核的；

• 用工主体与劳动者身份：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：用人单位住所。

重要性：用人单位住所尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。

证据包ID：EB-3ac3e194867e；关键证据：[SYN-7f9ee5797ceb6550d33c] 全文

[支持：用人单位名称]：工号：BNU-TEST-2026-0908-017 劳 动 合 同 书 （固定期限） 甲方：北京师范大学 乙方：李明远 签订日期：2026年9月8日 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规以及北京师范大学有关...；[SYN-873a92c5dedc94b3d368] 第二条 乙方李明远，性别男，户籍类型：非农业 □、农业 □。

[支持：劳动者姓名与身份证明]：第二条 乙方李明远，性别男，户籍类型：非农业 □、农业 □。

居民身份证号码：110101199505168832。 家庭住址：北京市海淀区学院路88号院3号楼1202室。 邮政编码：100083。 在京居住地址：北京市海淀区西三旗街道清河...；[EV-299d3f2ca3fdc94b] 第二条 乙方李明远，性别男，户籍类型：非农业 □、农业 □。 [支持：劳动者姓名与身份证明]：第二条 乙方李明远，性别男，户籍类型：非农业 □、农业 □。

居民身份证号码：110101199505168832。 家庭住址：北京市海淀区学院路88号院3号楼1202室。 邮政编码：100083。 在京居住地址：北京市海淀区西三旗街道清河...；[EV-24cea334430b72ad] 全文

[支持：用人单位名称]：工号：BNU-TEST-2026-0908-017 劳 动 合 同 书 （固定期限） 甲方：北京师范大学 乙方：李明远 签订日期：2026年9月8日 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规以及北京师范大学有关...；[EV-e84e040abef296bb] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：用人单位住所]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：用人单位住所。

• 工时、休息与加班：建议处理。 严重程度：中等风险。

核心问题：仍需补足：工时制度及工作时间、加班报酬或依法调休。 重要性：工时制度及工作时间；加班报酬或依法调休尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。

证据包ID：EB-4d52892f27f4；关键证据：[SYN-d2ca06be7db349dfe245] 第七条 甲方对乙方实行的休假制度有国家法定节假日、公休日及带薪年假，带薪年假根据《职工带薪年休假条例》执行，一般应利用寒暑假期间休假。

[支持：休息休假安排]：第七条 甲方对乙方实行的休假制度有国家法定节假日、公休日及带薪年假，带薪年假根据《职工带薪年休假条例》执行，一般应利用寒暑假期间休假。；[EV-0240f9262daa2fbc] 第七条 甲方对乙方实行的休假制度有国家法定节假日、公休日及带薪年假，带薪年假根据《职工带薪年休假条例》执行，一般应利用寒暑假期间休假。

[支持：休息休假安排]：第七条 甲方对乙方实行的休假制度有国家法定节假日、公休日及带薪年假，带薪年假根据《职工带薪年休假条例》执行，一般应利用寒暑假期间休假。；[EV-488037da3460233e] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：工时制度及工作时间]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：工时制度及工作时间。；[EV-3dcd64c28d6cded5] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：加班报酬或依法调休]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：加班报酬或依法调休。

• 劳动保护与职业危害：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：劳动防护和安全培训。

重要性：劳动防护和安全培训尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。

证据包ID：EB-2c2ccb85d80c；关键证据：[EV-0cf18defccae7eb3] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：劳动防护和安全培训]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：劳动防护和安全培训。

三、建议优先修改

• 优先处理：建议删除免除或放弃法定参保义务的约定，依法办理参保并缴费；已经存在缴费约定的，应消除冲突表述。（对应风险：免除或放弃法定社会保险义务）
• 优先处理：建议按职务发明、职务作品和非职务成果分别界定权利，保留依法享有的署名等人身权；经费和奖励按各自法律性质处理，不仅以在职期间作为全部权利归单位的依据。（对应风险：劳动成果与知识产权归属）
• 建议处理：建议调整以下已确认的不利安排：解除终止条件和程序存在直接不利约定。（对应风险：解除终止条件和程序）
• 建议处理：建议补充明确用人单位住所。（对应风险：用工主体与劳动者身份）
• 建议处理：建议补充明确工时制度及工作时间；补充明确加班报酬或依法调休。（对应风险：工时、休息与加班）
• 建议处理：建议补充明确劳动防护和安全培训。（对应风险：劳动保护与职业危害）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 暂无需要单独提示的可优化事项。

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、人工复核事项

• EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：MEDIUM）

七、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：用工主体与劳动者身份
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：全文逐要素检索；第二十八条 本合同一式三份，经北京师范大学人力资源服务中心审核盖章后生效，甲方、乙方、北京师范大学人力资源服务中心各执一份，具有同等法律效力。；全文；第二条
乙方李明远，性别男，户籍类型：非农业 □、农业 □。；第一条
甲方北京师范大学，主要负责人张明。；甲方（公章）：北京师范大学
• 审查判断：已覆盖：劳动者姓名与身份证明；用人单位名称；尚未覆盖：用人单位住所。
• 【风险点描述】：仍需补足：用人单位住所。
• 【缺失的法律后果】：用人单位住所尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确用人单位住所。
【证据定位】
• 关联风险：用工主体与劳动者身份
• 证据包ID：RULE-EMP-01-01
• 证据ID：SYN-09338f7c8d6efd04bd84、SYN-2d4293051725332275f2、SYN-7f9ee5797ceb6550d33c、SYN-873a92c5dedc94b3d368、SYN-d1079c12b87e6ba10102、SYN-eba5f8d537c40e541cc4
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：用人单位住所
• 第二十八条 本合同一式三份，经北京师范大学人力资源服务中心审核盖章后生效，甲方、乙方、北京师范大学人力资源服务中心各执一份，具有同等法律效力。 [支持：用人单位名称]: 第二十八条 本合同一式三份，经北京师范大学人力资源服务

中心审核盖章后生效，甲方、乙方、北京师范大学人力资源服务中心各执一份，具有同等法律效力。
• 全文 [支持：用人单位名称]: 工号：BNU-TEST-2026-0908-017 劳 动 合 同 书 （固定期限） 甲方：北京师范大学
乙方：李明远 签订日期：2026年9月8日 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规以及北京师范大学有关管理规定，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
• 第二条 乙方李明远，性别男，户籍类型：非农业 □、农业 □。 [支持：劳动者姓名与身份证明]: 第二条
乙方李明远，性别男，户籍类型：非农业 □、农业 □。 居民身份证号码：110101199505168832。
家庭住址：北京市海淀区学院路88号院3号楼1202室。 邮政编码：100083。
在京居住地址：北京市海淀区西三旗街道清河小营东路26号。 邮政编码：100085。
户口所在地：北京市海淀区中关村街道。
• 第一条 甲方北京师范大学，主要负责人张明。 [支持：用人单位名称]: 第一条 甲方北京师范大学，主要负责人张明。
• 甲方（公章）：北京师范大学 [支持：用人单位名称]: 甲方（公章）：北京师范大学 主要负责人或委托代理人：张明
签订日期：2026年9月8日

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第三条 本合同为固定期限劳动合同。；全文
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；生效或起始日期；终止日期。

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第三条 本合同为固定期限劳动合同。；第八条 甲方每月五日前以货币形式支付乙方上月工资，基本工资为人民币12000元，另有坐班费□、绩效□、年终奖□、其他：科研项目阶段奖励□等，视实际情况核算。
• 审查判断：合同已明确约定试用期长度；试用期工资标准。

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“试用期超过法定上限或重复约定”对应的不利条款或安排。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第五条 乙方同意根据甲方工作需要，担任人工智能教育应用科研项目助理岗位（管理 □，专技 □，工勤 □）工作。；第六条 根据甲方的岗位特点，乙方的工作区域或工作地点为北京市。；附件
• 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：工时、休息与加班
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：全文逐要素检索；第七条 甲方对乙方实行的休假制度有国家法定节假日、公休日及带薪年假，带薪年假根据《职工带薪年休假条例》执行，一般应利用寒暑假期间休假。
• 审查判断：已覆盖：休息休假安排；尚未覆盖：工时制度及工作时间；加班报酬或依法调休。
• 【风险点描述】：仍需补足：工时制度及工作时间；加班报酬或依法调休。
• 【缺失的法律后果】：工时制度及工作时间；加班报酬或依法调休尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确工时制度及工作时间；补充明确加班报酬或依法调休。
【证据定位】
• 关联风险：工时、休息与加班
• 证据包ID：RULE-EMP-05-01
• 证据ID：SYN-9895e0cdac7eba607336、SYN-d2ca06be7db349dfe245、SYN-fdc16d8800824bc434a4
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：工时制度及工作时间
• 第七条 甲方对乙方实行的休假制度有国家法定节假日、公休日及带薪年假，带薪年假根据《职工带薪年休假条例》执行，一般应利用寒暑假期间休假。 [支持：休息休假安排]: 第七条 甲方对乙方实行的休假制度有国家法定节假日、公休日及带薪年假，带薪年假根据《职工带薪年休假条例》执行，一般应利用寒暑假期间休假。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：加班报酬或依法调休

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第八条 甲方每月五日前以货币形式支付乙方上月工资，基本工资为人民币12000元，另有坐班费□、绩效□、年终奖□、其他：科研项目阶段奖励□等，视实际情况核算。
• 审查判断：合同已明确约定工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第九条 甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。乙方应及时提交参加社会保险所需材料，因乙方原因造成社会保险无法及时缴纳的责任由乙方承担。；全文逐要素检索
• 审查判断：合同已明确约定用人单位依法办理参保并缴费。
• 关联风险发现：免除或放弃法定社会保险义务
【证据定位】
• 关联风险：免除或放弃法定社会保险义务
• 证据包ID：RULE-EMP-07-01
• 证据ID：SYN-233fefeeb647d06fd3c2

• 第九条 甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。乙方应及时提交参加社会保险所需材料，因乙方原因造成社会保险无法及时缴纳的责任由乙方承担。 [支持：用人单位依法办理参保并缴费]: 第九条
甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：劳动保护与职业危害
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：劳动防护和安全培训。
• 【风险点描述】：缺失：劳动防护和安全培训。
• 【缺失的法律后果】：需核对劳动保护与职业危害的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确劳动防护和安全培训。
【证据定位】
• 关联风险：劳动保护与职业危害
• 证据包ID：RULE-EMP-08-01
• 证据ID：SYN-3078b8e32d43da6a4a01
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：劳动防护和安全培训

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别已约定的专项培训服务期义务；另行签订协议的预备性表述不触发。

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：解除终止条件和程序
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第二十一条（五）；第二十一条（一）；第二十条（二）；第二十条（七）；第二十一条（三）；第二十条（十一）；第二十一条（四）
• 审查判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。该事项被单独设为解除事由，未限定为有合法制度及事实支持的严重违纪，不等同于法定即时解除事由。；核对原岗位及另行安排工作均不能从事；仅前者不足以成立该解除权。；单独扩张解除条件；通知或代通知金不能替代不能胜任或客观情况变化的法定前提。
• 【风险点描述】：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。该事项被单独设为解除事由，未限定为有合法制度及事实支持的严重违纪，不等同于法定即时解除事由。；核对原岗位及另行安排工作均不能从事；仅前者不足以成立该解除权。；

单独扩张解除条件；通知或代通知金不能替代不能胜任或客观情况变化的法定前提。
• 【法律后果】：需核对解除终止条件和程序的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【实际法律暴露】：需核对解除终止条件和程序的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议调整以下已确认的不利安排：解除终止条件和程序存在直接不利约定。
【证据定位】
• 关联风险：解除终止条件和程序
• 证据包ID：RULE-EMP-10-01
• 证据ID：SYN-0e63715ec49e4302f24a、SYN-67143baffbfc74152905、SYN-8ed6322cf60c0af82f3d、SYN-9c5c56da80a076eb2612、SYN-c041847490b40b7ffd81、SYN-ee0379fd901aad6e825d、SYN-effc39ee611b40bbdf66
• 第二十一条（五） [支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]: （五）甲方聘用乙方经费来源终止的；
• 第二十一条（一） [支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]:
（一）乙方患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作的；
• 第二十条（二） [支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]: （二）不服从用人单位管理或拒绝参加考核的；
• 第二十条（七） [支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]: （七）违反国家计划生育政策的；
• 第二十一条（三） [支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]:
（三）乙方年度考核不合格且不同意调整工作岗位，或者连续两年年度考核不合格的；
• 第二十条（十一） [支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]: （十一）被国家法定机关处以行政拘留处罚的；
• 第二十一条（四） [支持：解除终止条件和程序存在直接不利约定]: （四）乙方所在项目负责人调离北京师范大学的；

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二十五条 合同解除或终止时，乙方应当按照双方约定，在5个工作日内办理工作交接。如需支付经济补偿，则甲方在乙方工作交接结束后支付。
• 审查判断：合同已明确约定经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排；解除终止后工资及补偿结算期限。

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二十六条 双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动人事争议调解机构申请调解；调解不成的，可以向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：免除或放弃法定社会保险义务
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第九条 甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。乙方应及时提交参加社会保险所需材料，因乙方原因造成社会保险无法及时缴纳的责任由乙方承担。；第十九条（二）

• 审查判断：原文概括转嫁社保未缴责任或以材料欠缺排除法定救济；配合提交材料义务不等于用人单位当然免责。应保留法定参保缴费责任及劳动者救济，具体过错和损失另行依法核验。
• 【风险点描述】：原文概括转嫁社保未缴责任或以材料欠缺排除法定救济；配合提交材料义务不等于用人单位当然免责。应保留法定参保缴费责任及劳动者救济，具体过错和损失另行依法核验。
• 【法律后果】：概括转嫁社保责任或排除法定救济的约定可能不被支持，用人单位仍可能承担补缴及相应法律责任；劳动者依法享有的救济不因该约定当然消失。
• 【实际法律暴露】：概括转嫁社保责任或排除法定救济的约定可能不被支持，用人单位仍可能承担补缴及相应法律责任；劳动者依法享有的救济不因该约定当然消失。
• 【适用条件】：始终适用
【证据定位】
• 关联风险：免除或放弃法定社会保险义务
• 证据包ID：RULE-EMP-13-01
• 证据ID：SYN-1135acbeda4f6865effe、SYN-f917cc638717a9a02187
• 第九条 甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。乙方应及时提交参加社会保险所需材料，因乙方原因造成社会保险无法及时缴纳的责任由乙方承担。 [支持：免除或放弃法定社会保险义务]:
乙方应及时提交参加社会保险所需材料，因乙方原因造成社会保险无法及时缴纳的责任由乙方承担。
• 第十九条（二） [支持：免除或放弃法定社会保险义务]:
（二）未依法为劳动者缴纳社会保险费的（因乙方未提交参保所需材料情形除外）；

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别当前生效的竞业限制义务；可以另行签订协议不等于已作出竞业约定。

20. 劳动成果与知识产权归属（EMP-IP-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：劳动成果与知识产权归属
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第十四条 乙方必须严格保守甲方的知识产权、科技成果等有关机密、行业秘密和商业秘密等。乙方在合同期内所取得的教学、科研和管理等成果均属职务成果，在合同期内发表的论文、著作，所获得的奖励、专利、科研项目及经费须署甲方名称，即以甲方为作者单位和相应权利的享有者。
• 审查判断：原文将成果归属作一揽子分配，未按单位任务、工作关联及物质技术条件区分职务与非职务成果。专利、作品财产权、署名等人身权及经费奖励应分别界定；仅署作者单位不等于剥夺个人署名权。
• 【风险点描述】：原文将成果归属作一揽子分配，未按单位任务、工作关联及物质技术条件区分职务与非职务成果。专利、作品财产权、署名等人身权及经费奖励应分别界定；仅署作者单位不等于剥夺个人署名权。
• 【法律后果】：一揽子成果归属可能超出依法或有效约定可取得的权利范围，引发成果确权、收益分配及侵权争议；非职务成果及依法保留的人身权不能仅凭在职时间归单位。
• 【实际法律暴露】：一揽子成果归属可能超出依法或有效约定可取得的权利范围，引发成果确权、收益分配及侵权争议；非职务成果及依法保留的人身权不能仅凭在职时间归单位。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议按职务发明、职务作品和非职务成果分别界定权利，保留依法享有的署名等人身权；经费和奖励按各自法律性质处理，不仅以在职期间作为全部权利归单位的依据。
【证据定位】
• 关联风险：劳动成果与知识产权归属
• 证据包ID：RULE-EMP-IP-01
• 证据ID：SYN-4cccb9fe89fd5ae46f45
• 第十四条 乙方必须严格保守甲方的知识产权、科技成果等有关机密、行业秘密和商业秘密等。乙方在合同期内所取得的教学、科研和管理等成果均属职务成果，在合同期内发表的论文、著作，所获得的奖励、专利、科研项目及经费须署甲方名称，即以甲方为作者单位和相应权利的享有者。 [支持：劳动成果与知识产权归属]: 乙方在合同期内所取得的教学、科研和管理等成果均属职务成果，在合同期内发表的论文、著作，所获得的奖励、专利、科研项目及经费须署甲方名称，即以甲方为作者单位和相应权利的享有者。